ACTUALITÉ DU DROIT DES ASSURANCES · MODULE 3

Démarchage téléphonique : le régime opt-in — termes et mémo

1. Les termes utilisés dans ce module

Démarchage téléphonique	Appel d'un consommateur à des fins de prospection commerciale, par le professionnel lui-même ou par un tiers agissant pour son compte.
Opt-out	Régime en vigueur jusqu'au 10 août 2026 : le consommateur pouvait être appelé, sauf s'il s'y était opposé en s'inscrivant sur Bloctel.
Opt-in	Régime en vigueur depuis le 11 août 2026 : l'appel est interdit sans consentement préalable du consommateur.
Consentement préalable	Accord donné avant l'appel par une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable. Le professionnel doit pouvoir le prouver.
Bloctel	Liste d'opposition au démarchage téléphonique, propre au régime opt-out ; elle prend fin avec le passage à l'opt-in.
Vente en deux temps	Règle propre à l'assurance : après un appel de prospection, le contrat ne peut être signé qu'à l'issue d'un délai d'au moins 24 heures, par le client lui-même.
ACPR déjà vu	Voir le module 2.
DGCCRF	Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : elle contrôle les pratiques commerciales envers les consommateurs.
QPC	Question prioritaire de constitutionnalité : contrôle, par le Conseil constitutionnel, d'une loi déjà en vigueur.

2. Depuis le 11 août 2026 : le consentement préalable

> Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (art. 13), qui réécrit l'article **L. 223-1 du code de la consommation**.

Le principe

Il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n'a pas exprimé son **consentement préalable**, que l'appel soit passé par le professionnel ou par un tiers pour son compte.

Le consentement

- Libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable.
- Donné par un acte positif clair : une case pré-cochée ne suffit pas.
- La **preuve** incombe au professionnel.

Les exceptions

- **Contrat en cours** : l'appel reste possible s'il porte sur l'objet de ce contrat (exécution, produits ou services complémentaires).
- Si le consommateur s'oppose pendant l'appel, il ne doit plus être rappelé.

Ce qui ne change pas

- Jours, horaires et fréquence (décret n° 2022-1313) : du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h ; ni le week-end ni les jours fériés ; au plus 4 appels en 30 jours.
- Amende administrative jusqu'à 75 000 € (personne physique) et 375 000 € (personne morale) ; nullité du contrat conclu à la suite d'un démarchage irrégulier.

3. En assurance : des règles en plus

Les articles **L. 112-2-2** et **R. 112-7** du code des assurances (loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022) s'ajoutent au code de la consommation pour tous les distributeurs d'assurance.

Pendant l'appel	Avant la signature	Après
Annoncer le caractère commercial de l'appel et obtenir l'accord explicite du client pour poursuivre ; raccrocher s'il n'est pas intéressé.	Documentation précontractuelle remise ; **24 heures au moins** de réflexion ; signature écrite (manuscrite ou électronique) par le client seul. Pas de « oui » oral, pas de code dicté, pas de signature pendant l'appel.	Appels liés à une souscription **enregistrés intégralement** et conservés deux ans.

La vente en deux temps ne s'applique pas lorsque le client est déjà sous contrat avec le distributeur, ni lorsque l'appel a été sollicité par le client, par une démarche explicite portant sur la souscription, avec l'identité du distributeur indiquée et un rappel dans les 30 jours.

4. Les contrôles

DGCCRF

Contrôle le respect du code de la consommation : consentement, horaires, fréquence.

ACPR

Contrôle les distributeurs d'assurance. Le 15 septembre 2025, elle a alerté sur les centres d'appels situés hors de l'Espace économique européen : manquements significatifs relevés, notamment l'absence d'enregistrement des appels.

Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026. Saisi par un opérateur, il a jugé contraire à la Constitution le cumul de poursuites, pour les mêmes faits de démarchage, par plusieurs autorités (CNIL, Arcep, DGCCRF). Les effets sont immédiats pour les nouvelles procédures ; l'abrogation complète est fixée au 31 octobre 2027. La décision ne remet pas en cause le consentement préalable.

5. À retenir

- Sans consentement préalable prouvable, pas d'appel de prospection, sauf contrat en cours portant sur le même objet.
- En assurance, la vente en deux temps, l'accord pour poursuivre l'appel et l'enregistrement s'ajoutent à cette règle.
- Les horaires, la fréquence et les sanctions du régime antérieur restent applicables.

Sources : code de la consommation (art. L. 223-1, L. 242-16) ; loi n° 2025-594 du 30/06/2025, art. 13 ; décret n° 2022-1313 du 13/10/2022 ; code des assurances (art. L. 112-2-2, R. 112-7) ; ACPR, communiqué du 15/09/2025 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1210 QPC du 25/06/2026.